

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 606

24 de septiembre de 2026

Presentada por el señor *Rivera Schatz*

RESOLUCIÓN

Para expresar el más firme respaldo del Senado de Puerto Rico al programa Head Start y a los niños, las familias, los empleados y los municipios que lo sostienen en Puerto Rico; manifestar la oposición del Senado a la reducción del tope de costos de desarrollo y administración, del quince al cinco por ciento, propuesta por la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos en la reglamentación titulada “Reducing Federal Burden for Head Start Programs” (91 FR 51248, RIN 0970-AD30, Docket ACF-2026-0595); expresar la preocupación del Senado por la ausencia de una definición del término “State” que reconozca a Puerto Rico conforme a la Ley Head Start; exhortar al Gobierno de Puerto Rico a establecer como prioridad de política pública un programa de capacitación y certificación en educación temprana en inglés para el personal de Head Start y Early Head Start que sustente ante el Gobierno federal una transición ordenada; disponer que el Senado de Puerto Rico someta comentarios en el proceso de reglamentación y realice las gestiones necesarias conforme a estas prioridades; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Head Start nació en 1965 como un compromiso del Gobierno federal de los Estados Unidos con la preparación escolar de los niños de familias de bajos ingresos, y ha contado desde entonces con respaldo bipartita en el Congreso. Sesenta y un años después sigue siendo la primera escuela de cientos de miles de niños en la nación y la puerta de entrada de sus familias a servicios de salud, nutrición, salud mental, apoyo a niños con impedimentos y participación de los padres en la gobernanza del programa. En Puerto Rico según datos publicados, Puerto Rico recibió \$320,335,109 en fondos de Head Start durante el año fiscal 2025 para sostener 25,671 espacios

financiados, 18,488 de Head Start Preescolar y 7,183 de Early Head Start, con 10,149 empleados y 701 centros.

Para la mayoría de los niños que participan, el programa es el primer espacio educativo fuera del hogar, y para sus padres es con frecuencia la condición que hace posible trabajar o estudiar. Detrás de cada salón hay una maestra, una asistente, un trabajador de servicios a familias, personal de salud y nutrición, un chofer y un monitor de transporte. Esa fuerza laboral de más de diez mil personas es una importante en la educación temprana en Puerto Rico y una estable en decenas de municipios.

Los municipios sostienen buena parte del programa junto a la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) y a organizaciones sin fines de lucro, quienes operan programas Head Start y Early Head Start como concesionarios directos o como agencias delegadas, aportan instalaciones, personal y pareo, y mantienen los sistemas de contabilidad, recursos humanos, auditoría y cumplimiento. Ninguna decisión sobre la estructura administrativa del programa se puede tomar sin considerar su impacto sobre esa red municipal.

El 7 de agosto de 2026, la Administración para Niños y Familias (ACF) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) publicó en el Federal Register el aviso de reglamentación propuesta “Reducing Federal Burden for Head Start Programs”, que propone derogar en su totalidad ciertas partes de los Head Start Program Performance Standards y sustituirlas por una nueva sección abreviada. El periodo de comentarios vence el 6 de octubre de 2026. El Senado reconoce que reducir duplicidad y trámites innecesarios es un objetivo legítimo y que muchos programas han pedido por años mayor flexibilidad operacional. A pesar de su intención de reducir burocracia, hemos identificado algunas áreas que merecen atención.

La primera es el tope de costos de desarrollo y administración. La propuesta lo reduciría del quince al cinco por ciento del costo total aprobado del programa, incluyendo el pareo no federal. Esos fondos pagan la contabilidad, la nómina, los recursos humanos, las auditorías, la planificación y la supervisión fiscal que protegen el dinero federal y que el propio monitoreo federal exige. Un tope de cinco por ciento obligaría a los concesionarios municipales y a las estructuras con agencias delegadas, a dismantelar la capacidad administrativa de la que dependen. El Senado reconoce la necesidad de lograr eficiencias, pero no debe ser a expensas de mantener el servicio y sostiene que cualquier ajuste debe respetar el marco estatutario, apoyarse en datos,

incluir periodos de transición y dispensas, y considerar la estructura de concesionarios y agencias delegadas.

Por otro lado, dispone que el programa debe impartir la educación a los niños en inglés y que, cuando un niño no lo hable, debe priorizar su enseñanza, y la Ley Head Start ya establece como estándar el progreso de los niños hacia la adquisición del inglés a la vez que progreso significativo en los demás dominios del Desarrollo. El Senado respalda que cada niño en Puerto Rico aprenda inglés. Dominar el inglés abre puertas económicas, académicas y cívicas, y el Senado quiere esas puertas abiertas para todos los niños, más allá del Head Start. Cumplir esa meta requiere tiempo y un plan, porque los estándares vigentes exigieron durante años un enfoque bilingüe para los niños que aprenden dos idiomas, el personal de Head Start en Puerto Rico se formó y se certificó bajo esos estándares, y la reglamentación propuesta reconoce que el cambio conlleva costos de reemplazo de materiales y readiestramiento. Por eso el Gobierno de Puerto Rico debe establecer como prioridad de política pública un programa de capacitación y certificación en educación temprana en inglés para el personal de Head Start y Early Head Start, con metas medibles, calendario y presupuesto, dirigido por el Departamento de la Familia y ACUDEN en coordinación con el Departamento de Educación, la Universidad de Puerto Rico y utilizarlo como fundamento para una transición ordenada mediante.

La tercera es la definición del término “State”. La Ley Head Start define ese término para incluir a Puerto Rico. El reglamento vigente adopta esa definición por referencia y dispone que las guías federales de pobreza de los estados contiguos y el Distrito de Columbia aplican a Puerto Rico y a los territories. La propuesta deroga esa Parte completa y la sustituye por una sección de definiciones nueva, y justifica el traslado de facultades a los estados con una comparación que menciona a los cincuenta estados sin incluir a Puerto Rico. La Ley ya trata a Puerto Rico como un estado para estos fines. El Senado procura que el reglamento haga lo mismo, y reitera que solo la estadidad garantiza de forma permanente que los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico reciban en cada programa federal el mismo trato que reciben en los cincuenta estados, sin depender de que cada agencia lo recuerde al redactar una definición.

El Senado de Puerto Rico, someterá comentarios formales en el proceso de reglamentación antes del 6 de octubre de 2026 y realizará las gestiones necesarias ante HHS, ACF y el Congreso de los Estados Unidos, en coordinación con los municipios, el gobierno y con la comunidad de

Head Start, para que la regla final proteja la calidad de los servicios, la estabilidad de los empleos y la capacidad de los concesionarios de Puerto Rico.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Expresar el más firme respaldo del Senado de Puerto Rico al programa Head
2 Start y a los niños, las familias, los empleados y los municipios que lo sostienen en Puerto Rico,
3 y reconocer su función en la preparación escolar, la salud y el bienestar de los niños de familias
4 de bajos ingresos.

5 Sección 2.- Expresar la oposición del Senado de Puerto Rico a la reducción del tope de
6 costos de desarrollo y administración del quince al cinco por ciento propuesta en la
7 reglamentación federal “Reducing Federal Burden for Head Start Programs”, reconocer la
8 necesidad de lograr eficiencias sin sacrificar la continuidad del servicio, y sostener que
9 cualquier ajuste al tope debe respetar el marco estatutario de la Ley Head Start, apoyarse en
10 datos, incluir periodos de transición y dispensas, y considerar la estructura de concesionarios
11 municipales y agencias delegadas de Puerto Rico.

12 Sección 3.- Reafirmar que el Senado de Puerto Rico respalda que cada niño en Puerto
13 Rico aprenda y domine el inglés, dentro y más allá de Head Start, y expresar que Puerto Rico
14 debe cumplir esa meta mediante la capacitación de su personal y una transición ordenada
15 acordada con el Gobierno federal.

16 Sección 4.- Exhortar al Gobierno de Puerto Rico a establecer, por conducto del
17 Departamento de la Familia y de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la
18 Niñez, en coordinación con el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico, un
19 programa de capacitación y certificación del personal de Head Start y Early Head Start para
20 impartir la instrucción en inglés, con metas medibles, calendario y presupuesto, y a utilizar ese

1 programa como fundamento para solicitar y justificar ante la Administración para Niños y
2 Familias una transición ordenada, mediante las dispensas y el calendario de implantación que
3 la propia reglamentación propuesta contempla.

4 Sección 5.- Expresar la preocupación del Senado de Puerto Rico por la ausencia, en la
5 reglamentación propuesta, de una definición del término “State” que reconozca a Puerto Rico
6 conforme a la Ley Head Start, y requerir que la regla final defina ese término por referencia a
7 la Ley y conserve la disposición vigente que aplica a Puerto Rico las guías federales de pobreza
8 de los estados contiguos y el Distrito de Columbia.

9 Sección 6.- Disponer que el Senado de Puerto Rico someta comentarios formales en el
10 proceso de reglamentación federal en o antes del 6 de octubre de 2026, y que realice las
11 gestiones necesarias ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Administración
12 para Niños y Familias y el Congreso de los Estados Unidos, en coordinación con el Gobierno
13 de Puerto Rico, los municipios y las organizaciones que representan a los padres, directores,
14 empleados y aliados de Head Start en Puerto Rico, para atender los asuntos planteados en esta
15 Resolución.

16 Sección 7.- Copia de esta Resolución, traducida al idioma inglés, será anejada a los
17 comentarios que someterá el Senado en el proceso de Reglamentación así como enviada a la
18 Gobernadora de Puerto Rico; a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico y su
19 directora ejecutiva, Gabriella Boffelli; al Comisionado Residente de Puerto Rico en
20 Washington, D.C.; al Departamento de la Familia; a la Administración para el Cuidado y
21 Desarrollo Integral de la Niñez; a la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y a la Asociación
22 de Alcaldes de Puerto Rico; y a las asociaciones de padres, directores, empleados y amigos de

1 Head Start de Puerto Rico para que sea utilizada en sus esfuerzos conducentes a proteger el
2 programa en Puerto Rico.

3 Sección 8.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
4 aprobación.